М. В. Морозов
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
(Новосибирск)

ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА

Автор поднимает проблему уголовно-правовой полинормативности. Конституция РФ, принципы и нормы международного права, решения Конституционного Суда РФ, нормы различных отраслей права, судебный прецедент, постановления Пленума Верховного Суда РФ, которые отдельные юристы относят к «вспомогательным источникам уголовного права», дополняются еще одним источником – доктриной уголовного права.

Рассматривая доктрину как дополнительный источник уголовного права, автор приходит к выводу о многоаспектности ее роли во взаимосвязи с уголовным правом. Так, доктрина оказывает заметное воздействие на уголовно-правовое законотворчество и влияет на содержание официальных правотолковательных документов, к которым можно отнести, конечно, постановления Пленума Верховного Суда РФ. Трудно обойтись без основных положений доктрины и в правоприменении. Присутствие в уголовном законе чисто доктринальных понятий «общественная опасность», «состав преступления», «прямой умысел в формальном составе» без раскрытия их содержания не оставляет правоприменителю других вариантов, кроме обращения к юридической литературе.

У автора не было цели возвысить доктрину над другими дополнительными источниками уголовного права либо уравнять ее по значимости с уголовным законом. В статье лишь показывается ее взаимосвязь с названными правовыми источниками и обращается внимание на неизбежность признания ее роли при применении уголовного права.

Ключевые слова: *источник уголовного права, уголовно-правовая доктрина, полинормативность, состав преступления, прямой умысел*

Для цитирования

Морозов М. В. Доктрина как источник уголовного права // Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2. С. 62–69. DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-62-69.

УДК 343.2/.7 DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-62-69

В последнее время в уголовно-правовой научной литературе получили распространение мнения, согласно которым Уголовный кодекс Российской Федерации не является безальтернативным источником уголовно-правовых норм.

Кроме УК РФ юристы называют и другие правовые источники. Так, в качестве одного из них О. Н. Шибков рассматривает оформленные в виде норм принципы международного права и имеющие юридическую силу для Российской Федерации императивные нормы международного права [Шибков 2000: 9]. При этом, по мнению автора, источниками уголовного права России они стали в случае рецепции или имплементации в УК РФ либо при непосредственной отсылке в положениях УК к нормам международного права. К аналогичным выводам приходит Ю. В. Трунцевский, который полагает, что «перевод международно-правовых норм посредством национально-правовой имплементации в уголовное законодательство РФ ни в коей мере не отрицает признания их в качестве источника уголовного права Российской Федерации» [Трунцевский 1995: 8].

Ряд авторов также относит к источникам уголовного права конституционно-правовые нормы [Звечаровский 2001: 43; Пудовочкин, Пирвагидов 2003: 162–168], решения Кон-

ституционного Суда РФ [Ображиев 2002; Бибик 2005: 10]. При этом некоторые юристы включают в число источников первые, потому что некоторые «конституционные нормы непосредственно регулируют уголовно-правовые отношения» [Пудовочкин, Пирвагидов 2003: 167], и отрицают необходимость включения вторых, так как «в качестве источника уголовного права следует признавать не сам прецедент Конституционного Суда РФ, а нормы Конституции РФ, которые имеют непосредственное и прямое действие» [Там же].

По мнению Л. Д. Гаухмана, в УК РФ содержится немало бланкетных норм, в диспозициях которых признаки состава преступления либо не определяются, либо обозначаются частично. В таких случаях, на взгляд автора, отсутствующие признаки описываются в нормативных правовых актах, не относящихся к уголовному закону [Гаухман 2010: 250]. Можно сделать вывод, что эти акты Л. Д. Гаухман относил к источникам уголовного права. С ним в целом солидарны Ю. Е. Пудовочкин и С. С. Пирвагидов, которые пишут: «…Федеральные нормы отраслевого (не уголовно-правового) законодательства, определяя в целом ряде случаев преступность и наказуемость деяния, выступают в качестве источников уголовного права» [Пудовочкин, Пирвагидов 2003: 178].

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, с точки зрения А. В. Мадьяровой, также выполняют функцию источников уголовного права, поскольку часто содержат новые нормативные положения [Мадьярова 2001: 10]. С этим выводом согласны и некоторые другие юристы [Бибик 2005: 10; Дроздов 1992; Пудовочкин, Пирвагидов 2003: 217]. При этом, как считает В. В. Демидов, разъяснения в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ представляют собой разновидность судебного прецедента [Демидов 1998: 24]. Некоторые ученые судебному прецеденту отводят самостоятельную роль источника уголовного права [Наумов 1994; Ображиев 2002: 50].

Нет сомнений, что приведенные виды источников уголовного права России неоднородны. Это признают и сами авторы. Так, О. Н. Бибик все источники уголовного права делит на формально признаваемые государством (Уголовный кодекс РФ) и фактически признаваемые государством (все остальные источники). Кроме того, автор среди источников выделяет уголовное законодательство РФ и «социальные источники», в число которых включает судебную практику, уголовно-правовую науку, подсознание и пр. [Бибик 2005: 5–6].

Оставив за рамками исследования дискуссионные аспекты приведенных позиций, отметим, что во всех названных работах аргументируется полинормативность уголовного права в том смысле, что одни и те же общественные отношения, входящие в его предмет, регулируются правилами поведения различного уровня, характера и юридической силы. Однако полинормативность следует отличать от квазинормативности, под которой понимается «явление, описывающее ситуацию, когда некоему регулятору общественных отношений, по своей природе не являющемуся источником права, приписывается функция регулирования общественных отношений, а государство признает за ним (хотя при этом официально и не санкционирует) возможность регулирования того или иного общественного отношения» [Тирских 2019: 105].

Так, следует согласиться с М. Г. Тирских в том, что примеры квазинормативного регулирования есть в актах правореализационных, правоприменительных, правотолковательных. Например, речь идет о правовых позициях, изложенных Конституционным Судом РФ [Там же]. К такому же выводу приходит Н. И. Полищук. Автор относит документы, которые исходят от высших судебных инстанций и направлены на единообразное правоприменение, к квазиисточникам права России [Полищук 2019: 15–16].

Можно заметить, что достаточно редко в числе источников российского уголовного права называется правовая доктрина. Российские исследователи, затрагивающие этот вопрос, часто рассматривают его с компаративистских позиций. Так, А. А. Малиновский, исследуя роль уголовно-правовой доктрины, обнаруживает, что она имеет большое значение в правотворчестве зарубежных государств. Например, в США система «неопределенных приговоров» появилась из-за доктринальных положений о том, что при вынесении приговора суд обязан указывать лишь минимальный и максимальный пределы наказания, а окончательный срок уже по факту исправления осужденного определяет

тюремная администрация. Заметна, по мнению автора, роль доктрины и в правоприменении, особенно англосаксонском [Малиновский 2009].

А. П. Рожнов верно отмечает, что вопрос о наиболее значимых правовых учениях очень редко поднимается даже в научной и учебной литературе по теории права. В тех работах, где доктрина все-таки упоминается, ее роль сводится лишь к правотворческому фактору [Рожнов 2009: 106].

Несомненно, доктринальные положения оказали заметное влияние на действующее уголовное законодательство, в особенности на первоначальную редакцию УК РФ. Но такое воздействие доктрины не может свидетельствовать о принадлежности ее к источникам уголовного права, поскольку какие-либо завоевания уголовно-правовой науки возымели непосредственную юридическую силу только благодаря преобразованию в нормы уголовного права. Так, доктринальные разработки М. И. Ковалева относительно соучастия в преступлении получили юридическую силу только в связи с тем, что были отражены в нормах главы 7 УК РФ [Ковалев 1960].

Несомненно, доктринальные положения оказали заметное влияние на действующее уголовное законодательство, в особенности на первоначальную редакцию УК РФ

Аналогичным образом следует представить воздействие доктрины на правотолковательные документы, в частности на руководящие постановления Пленума Верховного Суда. Например, постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге» предусматривало три формы превышения должностных полномочий. К ним относилось совершение действий, явно выходящих за пределы служебной компетенции должностного лица: 1) действий, которые относятся к полномочиям другого должностного лица; 2) действий, которые могли быть совершены самим должностным лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте; 3) действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершить (п. 11). В теории уголовного права называлась еще и четвертая форма рассматриваемого преступления – совершение действий единолично при условии их только коллегиального совершения [Уголовное право Российской Федерации 1999: 400]. Обоснованность отнесения таких действий к разновидности превышения должностных полномочий очевидна, поэтому Пленум Верховного Суда РФ совершенно справедливо включил их в постановление от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Выше перечислены некоторые позитивные случаи, когда завоевания уголовно-правовой науки легли в основу каких-либо разъяснений в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Во многих ситуациях доктрина настолько аморфна, что не может оказать направленного влияния на уголовно-правовое нормотворчество. Для подтверждения сказанного достаточно сослаться на огромный разброс мнений ученых о количестве и видах принципов криминализации уголовно-правовых деяний [Сабитов 2011].

Роль взаимосвязи между доктриной и уголовным законодательством нельзя сводить к фактору, детерминирующему правотворчество. В данном случае вновь прав А. П. Рожнов, отмечающий, что при непризнании доктрины непосредственно действующей формой права «многие предписания законов, включая Уголовный кодекс, являются пробельными и не должны быть работающими» [Рожнов 2009: 109]. Так, в силу ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности считается совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Однако ни в одной статье УК РФ нет определения состава преступления и его структуры. В связи с этим автор правильно замечает, что «отсутствие дефиниции состава преступления успешно и традиционно восполняется доктриной уголовного права» [Там же: 110].

Можно подумать, что состав преступления – это настолько очевидное понятие, содержание которого внушается юристу со студенческой скамьи, что нет смысла рас-

крывать его в Уголовном кодексе. Однако с данным понятием не все так очевидно.

Во-первых, сам Уголовный кодекс РФ не адресован исключительно правоприменителю: другие лица, соблюдающие уголовно-правовые запреты, также являются адресатами уголовно-правовых норм. При этом у многих из них отсутствуют даже приблизительные сведения о содержании понятия «состав преступления». Поэтому при необходимости источниками знаний для них станут не только труды по уголовному праву наиболее авторитетных авторов, но и просто самые доступные информационные источники, воспроизводящие содержание состава преступления.

Во-вторых, сама структура состава преступления не определяется постоянно заданным количеством элементов. «Родиной» состава преступления признается Германия, в уголовном праве которой описание состава противоправного деяния целиком отдается доктрине. При этом в последней принято выделять только два элемента: объективный состав и субъективный состав. Как отмечают А. Жалинский и А. Рёрихт, в объективный состав деяния входят: «а) субъект деяния; б) объект деяния; в) собственно деяние, поступок и результат (при результативных деяниях); г) причинная связь; д) вменение результата» [Жалинский, Рёрихт 2001: 599]. Субъективный состав вмещает: «а) умысел либо неосторожность; б) иные признаки субъективного состава; в) ошибки» [Там же]. Как видно, понимание состава преступления, включающего в себя четыре элемента, в уголовно-правовой доктрине Российского государства разительно отличается от принятого в Германии.

Вместе с тем не все так очевидно, например, в уголовно-правовой доктрине Японии. Система уголовного права этого государства испытала на себе влияние нескольких зарубежных правовых систем, в частности французской, где состав преступления как категория не рассматривается вовсе, и германской с ее двухчленной структурой состава противоправного деяния. В связи с этим В. Н. Еремин отмечает, что «японская доктрина имеет дело то с двумя элементами состава – объективной и субъективной сторонами преступления, а субъект и объект преступления оказываются включенными в объективную сторону, то с теми же четырьмя, которыми оперируем мы» [Уголовное право зарубежных государств 2003: 451]. Сказанное свидетельствует о том, что доктрина может наполнить уголовно-правовые нормы разными смыслами и повлиять на практику их применения «в реальном времени».

Следует признать, что рассмотрение состава преступления с позиций четырех элементов в современном уголовном праве Российской Федерации не вызывает видимых дискуссий [Поляков, Сабитов, Сухоруков 2011: 9–18]. Но это стало возможным благодаря особенностям российской правовой системы, при которых признание четырехзвенной структуры состава правонарушения стало единодушным.

Заметная роль доктрины при применении норм уголовного права отчетливо проявляется также при квалификации преступлений, имеющих формальные составы.

Так, формулировка прямого умысла, указанная в ч. 2 ст. 25 УК РФ, недвусмысленно свидетельствует о распространении ее только на деяния, имеющие материальный состав, особенностью которого является обязательное наличие в нем общественно опасных последствий. К таким запрещенным УК РФ деяниям, как похищение человека (ч. 1 ст. 126), клевета (ст. 128.1), изнасилование (ч. 1 ст. 131), разбой (ч. 1 ст. 162), террористический акт (ч. 1 ст. 205) и прочим преступлениям, составы которых не включают наступления общественно опасных последствий, ч. 2 ст. 25 УК РФ применена быть не может.

В подобных случаях, если следовать ч. 2 ст. 3 УК РФ, запрещающей применять уголовный закон по аналогии, налагать ответственность за общественно опасное деяние с формальным составом бесперспективно. Но социум, конечно, не устроит положение, при котором нельзя привлечь к уголовной ответственности лиц, заслуживших наказание, из-за недочетов в законодательстве. Следовательно, поскольку российский законодатель от решения этой проблемы отстранился, правоприменителю приходится решать ее более оперативными способами, нежели текущее правотворчество.

С одной стороны, при уголовно-правовой оценке деяний, имеющих формальный состав, ч. 2 ст. 25 УК РФ, несмотря на запрет, все же применяется по аналогии. С другой – пробел в данной статье при описании прямого умысла восполняется доктриной. Напри-

мер, при характеристике субъективной стороны клеветы в одном из комментариев к УК РФ указывается, что «преступление характеризуется виной в виде прямого умысла, в содержании которого должно быть установлено, что виновное лицо осознавало лживость (несоответствие действительности) распространяемых им сведений о потерпевшем и желало распространить такого рода порочащие сведения» [Комментарий к Уголовному кодексу 2024: 311]. Иначе говоря, авторы используют другую структуру прямого умысла, а не ту, что приведена в ч. 2 ст. 25 УК РФ: лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия) и желало эти действия совершить. Такой подход к определению прямого умысла в формальных составах в современной российской уголовно-правовой науке является общепризнанным.

Роль доктрины как источника отечественного уголовного права, конечно, не следует преувеличивать. Она может рассматриваться только как достаточно мощное средство для толкования уголовного закона, будучи, по сути, вспомогательным источником уголовного права. Доктриной не могут быть установлены преступность деяния либо наступление каких-либо его уголовно-правовых последствий. Однако сказанное можно отнести и к другим называемым в науке уголовного права вспомогательным источникам уголовного права, например к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ. В связи с этим, как и другие такого рода источники, при сопоставлении доктрины с уголовным законом последний явно выигрывает в регулятивности.

Иногда доктрина может даже служить основой для иных «вспомогательных» уголовно-правовых источников, в частности в случаях внедрения некоторых ее положений в постановления Пленума. Доктрина уголовного права оказывает влияние, кроме того, на законотворческую деятельность, но такое влияние следует считать опосредованным уголовно-правовыми нормами.

Самую же ответственную и заметную роль доктрина получает при применении норм уголовного права, когда в последнем присутствуют пробелы или нет определения какого-либо важного для квалификации преступления понятия.

Список литературы

Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. 19 с.

Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2010. 559 с.

Демидов В. В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 3. С. 21–24.

Дроздов Г. В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 70–77.

Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое уголовное право. М.: Спарк, 2001. 767 с.

Звечаровский И. Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2001. 100 с.

Ковалев М. И. Соучастие в преступлении: Понятие соучастия. Ученые труды. Свердловск: СЮИ, 1960. Ч. 1. 288 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая и Особенная части / под общ. ред. И. Я. Козаченко, Т. Р. Сабитова. М.: Проспект, 2024. 1216 с.

Мадьярова А. В. Место и роль разъяснений Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2001. 26 с.

Малиновский А. А. Доктрина как источник уголовного права (сравнительно-правовые аспекты) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 1. С. 3–6.

Наумов А. В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. 1994. № 1. С. 8–11.

Ображиев К. В. Судебный прецедент в уголовном праве. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002. 144 с.

Полищук Н. И. Квазиисточники права и их роль в нормотворческой деятельности государства // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2019. № 16. С. 9–16.

Поляков С. А., Сабитов Т. Р., Сухоруков С. И. Теория состава преступления. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 186 с.

Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2003. 297 с.

Рожнов А. П. Роль доктрины в механизме воздействия уголовного права на общественную жизнь // Вестник ВолГУ. 2009. Сер. 5. Вып. 11. С. 105–113.

Сабитов Т. Р. Принципы криминализации и пенализации общественно опасных деяний // Вестник Новосибирского государственного университета. 2011. Сер. Право. Т. 7. Вып. 1. С. 135–142.

Тирских М. Г. Поли- и квазинормативность: сравнительно-правовой анализ в трансрежимном измерении // Сибирский юридический вестник. 2019. № 3. С. 103–107.

Трунцевский Ю. В. Нормы международного права как источник российского уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1995. 20 с.

Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учеб. пособие / под ред. И. Д. Козочкина. М.: Омега-Л; ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. 576 с.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б. В. Здравомыслова. М.: Юристъ, 1999. 550 с.

Шибков О. Н. Принципы и нормы международного права как источник уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. 167 с.

Максим Валерьевич Морозов – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и национальной безопасности Новосибирского государственного университета экономики и управления. 630099, Российская Федерация, Новосибирск, ул. Каменская, д. 56. E-mail: m_morozov_84@mail.ru.

ORCID: 0000-0002-3295-4998

Doctrine as a Source of Criminal Law

The author raises the problem of polynormativity in criminal law. Rules and principles of international law, the Constitution of the Russian Federation, decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, rules of federal sectoral (non-criminal law) legislation, decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, judicial precedent, attributed by some lawyers to auxiliary sources of criminal law, are sometimes supplemented by another source of such kind – criminal law doctrine.

Considering the doctrine as an additional source of criminal law, the author concludes that its role is multidimensional in relation to criminal law. Thus, the doctrine has a noticeable impact on the lawmaking, and also affects the content of official interpretive documents, which include decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. In addition, it is impossible to do without the most significant provisions of the doctrine when applying the norms of criminal law. The presence in the criminal law of such purely doctrinal concepts as «social danger», «corpus delicti», «direct intent in the formal corpus delicti» without disclosing their content does not leave the law enforcement officer with any other options other than turning to legal literature.

The author did not have the goal to elevate the doctrine above other additional sources of criminal law or to equate it in importance with criminal law. The article only shows its relationship with the named legal sources and draws attention to the inevitability of recognizing its role in the application of criminal law.

Keywords: *source of criminal law, criminal law doctrine, polynormativity, corpus delicti, direct intent*

Recommended citation

Morozov M. V. Doktrina kak istochnik ugolovnogo prava [Doctrine as a Source of Criminal Law], *Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka*, 2024, no. 2, pp. 62–69, DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-62-69.

References

Bibik O. N. *Istochniki ugolovnogo prava Rossiiskoi Federatsii* [Sources of Criminal Law of the Russian Federation]: autoabstr. of cand. jur. sc. thesis, Omsk, 2005, 19 p.

Demidov V. V. O roli i znachenii postanovlenii Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii [On the Role and Significance of Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation], *Byulleten' Verkhovnogo Suda RF*, 1998, no. 3, pp. 21–24.

Drozdov G. V. Pravovaya priroda raz"yasnenii zakona vysshimi organami sudebnoi vlasti [The Legal Nature of Explanations of the Law by the Highest Judicial Authorities], *Sovetskoe gosudarstvo i pravo*, 1992, no. 1, pp. 70–77.

Gaukhman L. D. *Kvalifikatsiya prestuplenii: zakon, teoriya, praktika* [Qualification of Crimes: Law, Theory, Practice], Moscow, Tsentr YurInfoR, 2010, 559 p.

Kovalev M. I. *Souchastie v prestuplenii: Ponyatie souchastiya. Uchenye trudy* [Complicity in Crime: The Concept of Complicity. Scientific Works], Sverdlovsk, SYuI, 1960, vol. 1, 288 c.

Kozachenko I. Ya., Sabitov T. R. (eds.) *Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii. Obshchaya i Osobennaya chasti* [Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. General and Special Parts], Moscow, Prospekt, 2024, 1216 p.

Kozochkin I. D. (ed.) *Ugolovnoe pravo zarubezhnykh gosudarstv. Obshchaya chast'* [Criminal Law of Foreign Countries. The General Part], Moscow, Omega-L, IMPE im. A. S. Griboedova, 2003, 576 p.

Mad'yarova A. V. *Mesto i rol' raz"yasnenii Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii v mekhanizme ugolovno-pravovogo regulirovaniya* [The Place and Role of Explanations of the Supreme Court of the Russian Federation in the Mechanism of Criminal Law Regulation]: autoabstr. of cand. jur. sc. thesis, Krasnoyarsk, 2001, 26 p.

Malinovskii A. A. Doktrina kak istochnik ugolovnogo prava (sravnitel'no-pravovye aspekty) [Doctrine as a Source of Criminal Law (Comparative Legal Aspects)], *Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaya yustitsiya*, 2009, no. 1, pp. 3–6.

Naumov A. V. Sudebnyi pretsedent kak istochnik ugolovnogo prava [Judicial Precedent as a Source of Criminal Law], *Rossiiskaya yustitsiya*, 1994, no. 1, pp. 8–11.

Obrazhiev K. V. *Sudebnyi pretsedent v ugolovnom prave* [Judicial Precedent in Criminal Law], Stavropol', Stavropol'servisshkola, 2002, 144 p.

Polishchuk N. I. Kvaziistochniki prava i ikh rol' v normotvorcheskoi deyatel'nosti gosudarstva [Quasi-Sources of Law and Their Role in the Normative Activity of the State], *Vestnik obshchestvennoi nauchno-issledovatel'skoi laboratorii «Vzaimodeistvie ugolovno-ispolnitel'noi sistemy institutami grazhdanskogo obshchestva: istoriko-pravovye i teoretiko-metodologicheskie aspekty»*, 2019, no. 16, pp. 9–16.

Polyakov S. A., Sabitov T. R., Sukhorukov S. I. *Teoriya sostava prestupleniya* [Theory of Corpus Delicti], Novosibirsk, Izd-vo NGTU, 2011, 186 p.

Pudovochkin Yu. E., Pirvagidov S. S. *Ponyatie, printsipy i istochniki ugolovnogo prava: sravnitel'no-pravovoi analiz zakonodatel'stva Rossii i stran Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv* [The Concept, Principles and Sources of Criminal Law: A Comparative Legal Analysis of the Legislation of Russia and the Countries of the Commonwealth of Independent States], Saint Petersburg, Yurid. tsentr «Press», 2003, 297 p.

Rozhnov A. P. Rol' doktriny v mekhanizme vozdeistviya ugolovnogo prava na obshchestvennuyu zhizn' [The Role of Doctrine in the Mechanism of Influence of Criminal Law on Public Life], *Vestnik VolGU*, 2009, vol. 5, no. 11, pp. 105–113.

Sabitov T. R. Printsipy kriminalizatsii i penalizatsii obshchestvenno opasnykh deyanii [Principles of Criminalization and Penalization of Socially Dangerous Acts], *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Pravo*, 2011, vol. 7, no. 1, pp. 135–142.

Shibkov O. N. *Printsipy i normy mezhdunarodnogo prava kak istochnik ugolovnogo prava* [Principles and Norms of International Law as a Source of Criminal Law], autoabstr. of cand. jur. sc. thesis, Stavropol', 2000, 167 p.

Tirskikh M. G. Poli- i kvazinormativnost': sravnitel'no-pravovoi analiz v transrezhimnom izmerenii [Poly- and Quasi-Normativity: Comparative Legal Analysis in a Trans-Regime Dimension], *Sibirskii yuridicheskii vestnik*, 2019, no. 3, pp. 103–107.

Truntsevskii Yu. V. *Normy mezhdunarodnogo prava kak istochnik rossiiskogo ugolovnogo prava* [Norms of International Law as a Source of Russian Criminal Law]: autoabstr. of cand. jur. sc. thesis, Ryazan', 1995, 20 p.

Zdravomyslova B. V. *Ugolovnoe pravo Rossiiskoi Federatsii. Osobennaya chast'* [Criminal Law of the Russian Federation. A Special Part], Moscow, Yurist", 1999, 550 p.

Zhalinskii A., Rerikht A. *Vvedenie v nemetskoe ugolovnoe pravo* [Introduction to German Criminal Law], Moscow, Spark, 2001, 767 p.

Zvecharovskii I. E. *Sovremennoe ugolovnoe pravo Rossii: ponyatie, printsipy, politika* [Modern Criminal Law of Russia: The Concept, Principles, and Policy], Saint Petersburg, Yurid. tsentr «Press», 2001, 100 p.

Maxim Morozov – candidate of juridical sciences, associate professor of the Department of criminal law and national security, Novosibirsk State University of Economics and Management. 630099, Russian Federation, Novosibirsk, Kamenskaya str., 56. E-mail: m_morozov_84@mail.ru.

ORCID: 0000-0002-3295-4998

Дата поступления в редакцию / Received: 14.05.2024

Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 10.06.2024